

시정요구·권고

제 목 질병휴가 사용 및 연간 허용일수에 관한 사항

관 련 부 서 ○○처

내 용

1. 업무 개요

○○처는 직원의 근무·휴식·출근·결근·휴가 등 일상적인 인사사항을 「취업규칙」에 따라 관리하고 있으며 휴가의 경우 연차휴가·특별휴가·공가로 구분하여 운용하고 있다. 특별휴가 중 질병휴가는 연간 누계 60일까지 직원에게 부여하고 있으며 60일을 초과하여 질병휴가를 사용하는 경우 저축연차, 급여 공제 등을 통해 허용된 연간 질병휴가 일수가 넘지 않도록 관리하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「취업규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제22조에 따라 직원의 경조 또는 특별한 경우 특별유급휴가를 부여하고 있으며 그 중 질병휴가는 연간 누계 60일까지 부여하고 1월 1일~12월 31일까지 1년 단위로 계산하여 휴일을 포함하도록 규정하고 있다.

이를 증빙하기 위해 해당 직원은 진단서, 입퇴원 확인서 등 증빙 가능한 1개 이상의 서류를 제출하여야 한다. 또한 특별휴가 기간 중의 토요일 또는 공휴일은 질병휴가 일수에 산입하지 않으나, 질병휴가가 30일 이상 계속되는 경우에는 토요일 또는 공휴일도 휴가 일수에 산입하여야 한다.

취업규칙

제22조(특별휴가)

- ① 공사는 직원의 경조 또는 특별한 경우에는 다음과 같이 특별유급휴가를 준다. 다만, 휴가를 실시함에 있어서 여행을 요할 때에는 왕복소요 최단일수를 가산한다.
1~3. (생략)
4. 질병휴가: 연가 누계 60일까지(1월 1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 계산하며 휴일 포함, 진단서, 진료확인서, 입퇴원 확인서 등 증빙이 가능한 1개 이상 서류 제출)
4의2~10. (생략)
- ② 특별휴가 기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가 일수가 30일 이상 계속되는 경우에는 그 휴가 일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

아울러 ○○처에서는 공사의 근태, 복무제도 및 근태관리 주요 착안사항을 안내하기 위해 ‘근태제도 안내서’를 배포¹⁾하였고, 감사 주요 반복 지적사항과 근태 관련 주요 중점관리 사항을 포함하여 직원 근태 및 복무관리가 철저히 이루어 질 수 있도록 전 부서에 안내²⁾하였다.

○○처가 배포한 ‘근태제도 안내서’에 따르면 질병휴가 일수 계산 시 질병 또는 부상이 완쾌되지 않아 계속적으로 병가기간을 연장하여 전체 병가기간이 30일 이상 될 경우 휴일을 포함하도록 하고 있다.

근태제도 안내서 12p

□ 질병휴가 일수의 계산

- 병가 일수는 1월 1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 계산(연 누계)
 - 병가는 연간 60일 범위에서 사용 허가
- 질병이나 부상으로 인한 지각·조퇴·외출은 해당시간 만큼을 질병휴가에서 공제
- 질병 또는 부상이 완쾌되지 않아 계속적으로 병가기간을 연장하여 전체 병가기간이 30일 이상될 경우 휴일을 포함하여 계산
 - ※ 병가기간 사이에 연차휴가 등 다른 종류의 휴가를 사용하더라도 전체기간이 30일 이상 될 경우 휴일을 포함하여 병가일수 계산

한편 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 의하면 동일 사유의 병가는 최초 제출한 진단서로 갈음할 수 있으며, 동일 사유 해당 여부는 기관장이 진단서 등

1) ○○처-7125(2021.12.30., 공사 근태제도 안내서 배포 안내)

2) ○○처-4346(2022.8.8., 직원 근태관리 철저 및 중점관리 사항 안내)

의 내용을 감안하여 결정하되, 연가사유의 고의적 병가처리가 발생하지 않도록 진단서 등을 철저히 확인하도록 규정하고 있다.

국가공무원 복무·징계 관련 예규

제8장(휴가)

1~3. (생략)

4. 휴가종류별 실시방법

가. (생략)

나. 병가

(1)~(2) (생략)

(3) 병가의 운영방법

(가) 연간 누계 6일까지는 진단서의 제출 없이도 병가를 사용할 수 있으나, 7일 이상 연속되는 병가와 병가의 연간 누계가 6일을 초과하게 되는 경우에는 「의료법」 제17조에 의하여 교부된 진단서를 제출하여야 함

*병가 전체를 합산하여 연도 중 최초 6일까지만 사전 진단서 제출 없이 병가 사용 가능

○ 동일한 사유의 병가는 최초 제출한 진단서로 갈음할 수 있음

○ 진단서를 제출하지 못하는 경우에는 연가를 활용

○ 동일한 사유 여부는 기관장(승인권자)이 진단서 등의 내용을 감안하여 결정하며, 연가사유의 고의적 병가처리가 발생하지 않도록 하여야 함

※ 동일한 사유의 질병임을 검진하기 위한 병가 신청시 기관장(승인권자)이 결정하되, 이후 진단서 등을 확인하여야 함

(나) (생략)

(다) 병가의 기간은 기관장(승인권자)이 해당 공무원의 직무수행 가능여부와 진단서의 내용을 감안하여 결정함

○ 기관장(승인권자)은 소속 공무원의 병가사용이 질병의 치료와 감염위험의 차단이라는 본연의 목적을 위해서 사용될 수 있도록 하여야 함

※ 기관장은 병가 기간과 관계없이 직무수행 가능여부 판단을 위해 필요시 추가 진단서 제출을 요구할 수 있음

따라서 ○○처는 직원이 질병휴가가 30일 이상 계속될 경우 휴일을 포함하여 일수를 산정하고, 연간 60일을 초과하지 않도록 관리하여야 하며 각 부서장(질병휴가의 승인권자)은 동일한 사유로 질병휴가가 계속되는 경우 그 여부를 판단함에 있어 진단서 등 객관적 근거를 통해 연가사유의 고의적 병가처리가 발생하지 않도록 관리·감독을 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 질병휴가 계산 시 휴일 제외로 인한 연간 허용일수 초과

감사실에서 감사대상 기간(2023.9.1.~2025.5.31.) 동안 임직원의 질병휴가 사용 적정성을 검토한 결과, 아래 [표 1]과 같이 질병휴가가 30일 이상 계속되었음에도 질병휴가 일수에 토요일 또는 공휴일을 포함하지 않아 연간 60일이 초과된 내역이 확인되었다.

[표 1] 질병휴가 중 연간 누계 60일 초과 내역

부 서	성 명 (직 급)	시작일	종료일	일 수	사 유	초과 일수
○○○○○	○○○	2025-04-15	2025-05-16	32일	공황 장애	·휴일 제외로 2일 초과
		2025-05-17	2025-05-18	2일	토요일, 일요일(제외)	
		2025-05-19	2025-06-15	28일	공황 장애	
총 질병휴가 일수(휴일 포함) / 질병휴가 상신 일수				62일 / 60일		
○○○○○	○○○	2024-09-06	2024-09-06	1일	발목 골절	·휴일 제외로 4일 초과
		2024-09-07	2024-09-08	2일	토요일, 일요일(제외)	
		2024-09-09	2024-09-20	12일	외과 골절	
		2024-09-21	2024-09-22	2일	토요일, 일요일(제외)	
		2024-09-23	2024-11-08	47일	외과 골절	
총 질병휴가 일수(휴일 포함) / 질병휴가 상신 일수				64일 / 60일		

※ 자료출처 : ○○처 제출자료 재구성

따라서 ○○처는 30일 이상 지속된 질병휴가에 대해 휴일을 포함하여 일수를 재산정하고, 초과분에 대해 연차 사용 처리나 급여 공제 등의 적절한 후속조치를 실시하여야 한다.

나. 동일 사유의 질병휴가에 대한 세부 판단기준 마련 필요

추가로 아래 [표 2]와 같이 질병휴가를 여러 번에 걸쳐 60일 이하로 사용하였으나, 동일 사유 여부에 따라 휴일을 질병휴가 기간에 산입했을 때, 60일을 초과

하는 것으로 보이는 사례가 확인되었다.

「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따르면 동일한 병가 사유인지 여부는 기관장이 판단하며, 연가사유를 고의로 병가로 처리하는 일이 발생하지 않도록 해야 한다. 이는 질병휴가를 중간에 나누어서 다른 사유인 것처럼 사용하거나, 연속되지 않은 것처럼 보이게 하는 사례를 방지하기 위한 취지이다.

다만, 의학적 전문성이 없는 승인권자(부서장)가 동일 사유의 질병휴가 여부에 대한 객관적 판단이 어려운 점을 고려하여 ○○처는 명확한 판단 기준 또는 예시를 안내하는 등의 내부통제 강화 방안을 마련할 필요가 있다.

[표 2] 동일 사유의 질병휴가 분할 사용 사례

부 서	성 명 (직 급)	시작일	종료일	일 수	사 유	동일 사유 질병휴가 분할 내역
○○ ○○처	○○○	2024-02-02	2024-02-02	1일	연차휴가	·1차 : 임신 관련 4주 안정 (2.2 진단, 2.5~2.29) ·2차 : 임신 관련 5주 안정 (2.29 진단, 3.7~4.10) → 동일 사유 인정 시 2.3~4 일 및 3.1~3일 산입되어 5일 초과 사용
		2024-02-03	2024-02-04	2일	토요일, 일요일(제외)	
		2024-02-05	2024-02-29	25일	상세불명 가진통(1차)	
		2024-03-01	2024-03-03	3일	토·일요일, 공휴일(제외)	
		2024-03-04	2024-03-04	1일	태아검진휴가	
		2024-03-05	2024-03-06	2일	연차휴가	
		2024-03-07	2024-04-10	35일	정상임신의 관리(2차)	
총 질병휴가 일수(동일 사유 시) / 질병휴가 상한 일수				65일 / 60일		
○○ ○○처	○○○	2024-02-08	2024-02-08	1일	발목인대 손상(1차)	·1차 : 발목인대 손상 (2.8 진단, 2.8) ·2,3차 : 십자인대 파열, 5주 안정 (2.8 진단, 2.12~4.10) → 동일 사유 인정 시 2.9~11 일 산입되어 3일 초과 사용
		2024-02-09	2024-02-11	3일	공휴일(제외)	
		2024-02-12	2024-03-12	30일	내측반달연골 찢김(2차)	
		2024-03-13	2024-04-10	29일	내측반달연골 찢김(3차)	
총 질병휴가 일수(동일 사유 시) / 질병휴가 상한 일수				63일 / 60일		

부 서	성 명 (직 급)	시작일	종료일	일 수	사 유	동일 사유 질병휴가 분할 내역
○○ ○○처	○○○	-	-	13일	다른 질병으로 사용	·1차 : 간기울결증 의심 (4.16 내원, 4.16) ·2차 : 간기울결증, 2주 안정 (4.18 진단, 4.18~4.30) ·3차 : 간기울결증 진료 (5.2 내원, 5.2) ·4차 : 간기울결증, 2주 안정 (5.8 진단, 5.8~5.23) → 동일 사유 인정 시 5.1일, 5.3~6일 산입되어 5일 초과 사용
		2025-04-01	2025-04-15	15일	두통	
		2025-04-16	2025-04-16	1일	간기울결증(1차)	
		2025-04-17	2025-04-17	1일	연차휴가	
		2025-04-18	2025-04-30	13일	간기울결증(2차)	
		2025-05-01	2025-05-01	1일	법정 유급휴일(제외)	
		2025-05-02	2025-05-02	1일	간기울결증(3차)	
		2025-05-03	2025-05-06	4일	토·일요일, 대체휴일(제외)	
		2025-05-07	2025-05-07	1일	두통	
		2025-05-08	2025-05-23	16일	간기울결증(4차)	
총 질병휴가 일수(동일 사유 시) / 질병휴가 상한 일수				65일 / 60일		

※ 자료출처 : ○○처 제출자료 재구성

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 ○○처장은

- ① (‘가’ 에 대하여) 위 [표 1]과 관련, 30일 이상 지속된 질병휴가 중 토요일 및 공휴일 미포함으로 인한 연간 60일 초과분에 대하여 연차 사용 처리 또는 급여 공제 등 적절한 후속조치를 실시하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② (‘나’ 에 대하여) 위 [표 2]와 관련, 동일 사유로 판단되는 질병 휴가의 분할 사용으로 인하여 연간 허용일수를 초과한 것으로 보이는 사례가 발생함에 따라 동일 사유에 대한 명확한 판단 기준 및 예시를 사전에 안내하는 등 적절한 내부 통제 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (권고)